

0009437-02.2016.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado. Absolvição por insuficiência probatória ou redução da reprimenda imposta - Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em fragilidade probatória - Palavras da vítima que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

1ª Vara Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0009437-02.2016.8.26.0068 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009437-02.2016.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 502/2016 - Delegacia de Polícia de Barueri, 3645/2016 - Delegacia de Polícia de Barueri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Cabral Pires e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de BRUNO CABRAL PIRES, FELIPE MAXIMIANO TEODOSIO DA SILVA e PATRICK MAICK DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que, no dia 21 de junho de 2016, por volta das 19:15 horas, na Estrada Sítio do Morro, nº 13, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, os réus, previamente ajustados, agindo com unidade de propósitos e de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos maços de cigarro, um par de chinelos, um telefone celular e R\$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Paulo Tymoschenko e Francisco Fernandes Ferreira.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, os denunciados invadiram um bar situado no local dos fatos e subtraíram os objetos acima descritos, utilizando de arma de fogo para ameaçar as vítimas.

1.2.) Conforme consta do relatório, policiais civis obtiveram êxito em localizar dois indivíduos que participaram do delito, sendo eles FELIPE e BRUNO, os quais foram posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

1.3.) Efetuadas demais diligências, descobriu-se que o terceiro indivíduo que participou do crime era PATRICK, o qual também foi reconhecido pela vítima Paulo.

1.4.) Estariam os réus, portanto, incursos no Art.157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

2.) Consta do inquérito policial a portaria de instauração (fls.06), o boletim de ocorrência (fls.08/10) e os autos de reconhecimento positivo (fls.17 e 24).

3.) Recebida a denúncia (fls.140/141), os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 222/229, 247/250 e 254/255); mas, a r. decisão de fls.256/257 manteve o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.285/286, 549 e 555).

5.) Interrogados, os réus negaram a prática delitiva.

5.1.) BRUNO aduziu não ter participado dos fatos apurados nestes autos, sendo obrigado a confessar os fatos à Autoridade Policial e que conheceu PATRICK durante a audiência (fls.558).

5.2.) FELIPE negou os fatos e declarou conhecer PATRICK e BRUNO, pois moravam na mesma região.

5.3.) PATRICK aduziu que, estava foragido, e por pertencer à facção "PCC" e não ter dinheiro para pagar propina aos policiais, teria sido incriminado injustamente. Ainda, relatou conhecer FELIPE e BRUNO de vista.

6.) Vieram alegações finais por memoriais, pelas quais o autor pugnou pela procedência da denúncia, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a elevação da pena em razão dos maus antecedentes, pela personalidade desviada, bem como pela conduta social negativa de PATRICK; em seguida, pugnou pelo reconhecimento da agravante em razão de uma das vítimas ter mais de 60 anos na data dos fatos e pelo reconhecimento das qualificadoras do uso de arma de fogo e do concurso de agentes. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado e defendeu ser incabível a substituição da pena (fls.578/584).

7.) Os réus também ofereceram memoriais.

7.1.) BRUNO requereu a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls.559/560).

7.2.) PATRICK, por sua vez, sustentou, preliminarmente, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, requereu a absolvição dada a fragilidade do conjunto probatório (fls.588/592).

7.2.) FELIPE também requereu a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(fls.597/599).

Este é o sucinto relatório.
FUNDAMENTO.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou constatado, à exaustão, que os réus, previamente ajustados, agindo com unidade de propósitos e de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos maços de cigarro, um par de chinelos, um telefone celular e R\$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Paulo Tymoschenko e Francisco Fernandes Ferreira.

10.) A materialidade delitiva, além de incontroversa, encontra-se devidamente comprovada pela portaria de instauração (fls.06), pelo boletim de ocorrência (fls.08/10) e pelos autos de reconhecimento positivo (fls.17 e 24), a par da prova oral produzida.

11.) A autoria por parte dos réus também se positivou, não obstante as lúdicas versões apresentadas por estes, senão vejamos.

11.1.) A vítima Paulo, ouvida às fls. 555, que reconheceu BRUNO em juízo, aduziu que estava em seu comércio com Paulo, quando três indivíduos armados chegaram no local, anunciaram o assalto e ordenaram que eles se deitassem no chão, permanecendo um indivíduo com a arma apontada contra eles. Relatou que o indivíduo armado retirou seus pertences, inclusive R\$ 700,00 em espécie, enquanto os outros levavam as mercadorias da mercearia. Declarou que reconheceu os réus na Delegacia por foto e pessoalmente.

11.2.) A vítima Francisco, ouvida às fls. 555, apesar de não ter reconhecido os réus em juízo, aduziu que estava na mercearia de Paulo, quando foi abordado por três homens, com os rostos cobertos pelo capuz da jaqueta, estando um deles armado com um revólver, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que eles se deitassem no chão. Disse que seu celular não foi recuperado e que conseguiu avistar um dos assaltantes, o qual era moreno, alto, jovem e com compleição média.

11.3.) Destaca-se que a palavra da vítima assume grande importância em crimes como estes, praticados na clandestinidade, e diante das isoladas negativas dos réus, prevalece, destacando-se que não há qualquer outro elemento nos autos apto a sustentar ou fazer presumir a inocência, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocentes que desconhece sem motivos. Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado. Absolvição por insuficiência probatória ou redução da reprimenda imposta - Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo que se falar em fragilidade probatória - Palavras da vítima que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes, nem qualquer proveito em mentir - Condenação de rigor - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 0003657-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: Data do Julgamento: 05/12/2019)

12.) Wilson, policial civil, ouvido às fls. 549, reconheceu os réus em juízo, relatou que vizinhos da vítima Paulo relataram que um veículo de cor prata havia rendido as vítimas e que dois dos roubadores eram BRUNO e FELIPE, filhos de Samuca. Durante as investigações conseguiram identificar PATRICK, tendo este confessado

informalmente a prática delitiva com BRUNO e outro não identificado e que utilizaram um Monza para praticar o roubo, sendo o produto do crime distribuído entre eles. Acrescentou que Francisco reconheceu PATRICK e que, depois das investigações, FELIPE e BRUNO também confessaram a prática criminosa, sendo que BRUNO e FELIPE foram responsáveis por render as vítimas, enquanto PATRICK retirava os pertences. Nesta toada, temos o depoimento de Janderson, também policial civil, ouvido às fls.285, que acrescentou que estavam investigando uma quadrilha que praticava roubos na região e que PATRICK foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas e BRUNO e FELIPE, por fotografia.

12.1.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

13.) E, não obstante apenas PATRICK tenha sido reconhecido em juízo, permanece hígido os reconhecimentos efetuados em sede policial, os quais foram efetuados de forma fotográfica e pessoal, pois, a vedação feita pelo atual regramento processual se refere à condenação exclusivamente baseada em provas desta fase, o que não é o caso, sendo permitida a combinação destas com as produzidas judicialmente, tendo estas corroborado aquelas produzidas durante a fase inquisita. Neste sentido:

ROUBO MAJORADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - Preliminares alegando cerceamento de defesa pela ausência de acareação entre os réus e pela nulidade no reconhecimento fotográfico - Rejeição - Sentença condenatória - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1510213-74.2019.8.26.0050; Relator (a): Fátima Gomes; Data do Julgamento: 23/02/2022)

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal dos acusados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

15.) Quanto a majorante de concurso de agentes, merece incidir o aumento, já que eram três os assaltantes, os quais agiram em conjunto, consoante a prova colhida nos autos. O concurso, portanto, é patente. Os réus se auxiliaram na prática delitiva. Visavam resultado único, qual seja, a subtração ilícita de bens das vítimas.

15.1.) A majorante relativa ao uso de arma está presente no caso concreto, pois, não obstante a negativa apresentada pelos réus, as vítimas confirmaram que os assaltantes empunhavam uma arma de fogo, reduzindo-lhes à impossibilidade de resistência. Não entendo necessária a apreensão da arma para que a majorante possa incidir. Neste sentido vem decidindo o C. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravamento regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

16.) Inexistindo descriminantes ou causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar.

DECIDO.

17.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR os réus BRUNO CABRAL PIRES, FELIPE MAXIMIANO TEODOSIO DA SILVA e PATRICK MAICK DOS SANTOS como incurso no Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

18.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta dos agentes, a qual considero elevada, em razão da prática criminosa ter atingido duas vítimas, pelo que entendo devido um aumento de 04 meses à pena base dos réus.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, os quais, além de serem reincidentes, o que será apreciado oportunamente, ostentam diversas condenações por fatos anteriores (fls.507/515 - BRUNO, fls.526/531- FELIPE e fls.543/546), pelo que entendo devido um aumento de 04 meses à pena base de cada um.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos) e, no caso vertente, verifica-se que os réus não comprovaram documentalmente o exercício de atividade lícita; além disso, PATRICK demonstrou conduta social de alta reprovabilidade, pois, afirmou ser integrante de uma das maiores organizações criminosas do país, pelo que entendo devido um aumento 04 meses à pena base de FELIPE e BRUNO e de 06 meses à pena base de PATRICK. Neste sentido: (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Data do Julgamento: 08/03/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, BRUNO e PATRICK, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calados, demonstraram personalidade audaciosa optando pelo perjúrio. A covardia do ato foi transportada para o interrogatório, quando os réus mentiram em juízo sobre o crime a eles imputado, tentando incriminar injustamente terceiros, aduzindo que a prisão teria sido forjada pelos agentes da lei, revelando grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se

autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comensuráveis da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repressão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obtemperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaca que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela

mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, aumento a pena base de BRUNO e PATRICK em 04 meses.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua verificação.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, nada além do tipo.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os pertences de nenhuma das vítimas foram recuperados, tendo Paulo a perdido, além de seu dinheiro pessoal, mercadorias de seu estabelecimento e Francisco seu celular, pelo que entendo devido um aumento 04 meses à pena base dos réus.

h) Comportamento da vítima: É o exame do fato de acordo com a conduta da vítima. No presente caso, entendo que as vítimas não contribuíram para a prática do crime.

18.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas desfavoráveis, fixo a pena-base de FELIPE em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 64 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; BRUNO em 05 anos e 08 meses de reclusão, e 68 dias-multa, na forma retro e para PATRICK em 05 anos e 10 meses de reclusão e 70 dias-multa, na forma anteriormente descrita.

19.) Agravantes e atenuantes: em razão da reincidência específica de todos (fls.507/515 - BRUNO, fls.526/531- FELIPE e fls.543/546) e pela vítima Paulo ser maior de 60 anos na época dos fatos, exaspero a pena dos réus em 1/5, fixando a pena de FELIPE em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 76 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; BRUNO em 06 anos, 09 meses e 18 dias, e 81 dias-multa, na forma retro e PATRICK em 07 anos de reclusão e 84 dias-multa, na forma anteriormente descrita.

20.) Causas de aumento e diminuição de pena: o crime foi cometido em concurso de agentes e, sendo três os comparsas, bem como com a utilização de arma de fogo, pelo que entendo devido um aumento de 3/8, fixando a pena de FELIPE em 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 104 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; BRUNO em 09 anos, 04 meses e 06 dias, e 111 dias-multa, na forma retro e PATRICK em 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 115 dias-multa, na forma anteriormente descrita.

21.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena total dos réus BRUNO CABRAL PIRES em 09 anos, 04 meses e 06 dias, e 111 dias-multa, na forma retro; FELIPE MAXIMIANO TEODOSIO DA SILVA em 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 104 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e PATRICK MAICK DOS SANTOS em 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 115 dias-multa, na forma anteriormente descrita, tornando-as definitivas.

22.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, pois, “em se tratando de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia-se, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade do agente, sendo necessária a imposição do regime inicial fechado” (RJTACrim/SP - nº 47/268). Ainda, não bastasse a quantidade de pena imposta e a reincidência, o cometimento do crime em concurso de agentes, revela, à sociedade, efetiva periculosidade e desajuste às normas de conduta social.

23.) Apelar em liberdade: os réus têm direito, pois responderam solto por este.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA